

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5146/2531

นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สุภาพ
บริษัทซีอีออคบิลดิ้งเมนเทนแนนซ์ จำกัด

โจทก์

ล.

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31
ป.วิ.พ. มาตรา 175

ในการพิจารณาคดีแรงงานเมื่อโจทก์ขอถอนฟ้อง ศาลแรงงานกลางต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 วรรคสอง มาใช้บังคับโดยในนัยแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31 ดังนั้น ศาลแรงงานกลางจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่ จึงเป็นอำนาจของศาลที่จะใช้ดุลพินิจ

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องเรียกค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินประกันการทำงานจากจำเลย จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์ละทิ้งหน้าที่การงานเกินกว่าสามวันจำเลยติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรขอให้ยกฟ้อง ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์แถลงขอถอนฟ้อง ศาลสอบแล้วจำเลยแถลงว่าจำเลยยื่นคำให้การแล้ว หากศาลอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง โจทก์อาจนำคดีมาฟ้องใหม่ ทำให้จำเลยเสียเปรียบ

ศาลแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้ออ้างของจำเลยขัดต่อเหตุผลอนุญาตให้
โจทก์ถอนฟ้อง จำหน่ายคดีจากสารบบความ

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๗๕ วรรคสอง บัญญัติว่า "ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การ
แล้วโจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้น เพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง
ได้ ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้
 ฯลฯ" ซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวจะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาคดีแรงงาน โดยนัยแห่ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๓๑
เหตุนี้การที่ศาลแรงงานกลางจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่จึงเป็นดุลพินิจของ
ศาลแรงงานกลาง

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

(วิศิษฐ์ ลิขานนท์-มานิซ เพียรสนอง-สุพจน์ นาอะพินธุ)

ศาลแรงงานกลาง - นายเกษม พิสิษฐ์สังฆการ

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ